

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM

Số: 01/2026/HĐPTPM-TOMS

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 14/06/2005 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ số 07/2022/QH15 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13, Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14 và các quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân;

Căn cứ nhu cầu phát triển phần mềm tự động hóa vận hành tài khoản của Bên A và năng lực chuyên môn cung cấp giải pháp công nghệ của Bên B.

Hôm nay, ngày 09 tháng 09 năm 2026, tại Việt Nam, chúng tôi gồm các bên dưới đây:

BÊN A - KHÁCH HÀNG / BÊN THUÊ DỊCH VỤ

Thông tin	Nội dung
Tên tổ chức/cá nhân	[Tên Khách hàng / Tên Công ty Thuê Dịch Vụ]
Mã số doanh nghiệp/CCCD	[●]
Địa chỉ	[Địa chỉ trụ sở / Địa chỉ thường trú của Bên A]
Đại diện	[●] – Chức vụ: [●]
Điện thoại / Email	[●] / [●]

BÊN B - ĐƠN VỊ PHÁT TRIỂN / BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ

Thông tin	Nội dung
Tên tổ chức/cá nhân	Nguyễn Tiến Đạt
Mã số doanh nghiệp/CCCD	040096021300
Địa chỉ	Thanh Lĩnh, Thanh Chương, Nghệ An
Đại diện	Ông Nguyễn Tiến Đạt – Chức vụ: Cá nhân / Bên cung cấp dịch vụ
Điện thoại / Email	0326119184 / agentfloxceo@gmail.com
Tài khoản ngân hàng	Số tài khoản: 1234567890 – Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) – Chủ tài khoản: NGUYEN TIEN DAT

Bên A và Bên B sau đây gọi riêng là “Bên”, gọi chung là “Các Bên”, thống nhất ký kết Hợp đồng phát triển phần mềm này (“Hợp đồng”) với các điều khoản và điều kiện chi tiết sau đây:

ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA VÀ GIẢI THÍCH

- “Phần mềm” là Hệ thống Quản lý & Tự động hóa Vận hành Tài Khoản TikTok (TikTok Account Management & Operations Automation System, sau đây gọi tắt là “Hệ thống TOMS”) được Bên B phát triển theo phạm vi công việc, yêu cầu kỹ thuật và kiến trúc công nghệ đã thống nhất.
- “Sản phẩm bàn giao” là toàn bộ hệ thống ứng dụng web, mã nguồn, cấu trúc dữ liệu, các module tự động hóa, tài liệu kỹ thuật và các tài liệu liên quan khác được quy định chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm.
- “Yêu cầu thay đổi (Change Request)” là yêu cầu bằng văn bản hoặc email của Bên A làm thay đổi phạm vi chức năng, thiết kế giao diện, logic trích xuất, cấu trúc dữ liệu hoặc thời hạn hoàn thành so với tài liệu đặc tả đã ký.
- “Ngày làm việc” là các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, không bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam.

ĐIỀU 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI HỢP ĐỒNG

- Bên A đồng ý thuê và Bên B đồng ý nhận thực hiện phát triển Phần mềm: Hệ thống Quản lý & Tự động hóa Vận hành Tài Khoản TikTok (TikTok Account Management & Operations Automation System, sau đây gọi tắt là “Hệ thống TOMS”).
- Phạm vi chức năng gồm 07 module cốt lõi: (1) Quản lý TikTok Account & Hồ sơ vận hành; (2) Tự động hóa GPM-Login & Playwright trích xuất dữ liệu; (3) Hệ thống Checklist & Chấm công tự động; (4) Quản lý, phân tích doanh thu; (5) Dashboard điều hành & Bảng xếp hạng Leaderboard; (6) Quản trị đội ngũ, phân quyền RBAC & Bảo mật; (7) Kiểm thử tích hợp, tối ưu hiệu năng & triển khai máy chủ. Chi tiết được quy định tại Phụ lục 01 đính kèm.
- Bất kỳ chức năng hoặc tính năng phát sinh nào nằm ngoài phạm vi 07 module nêu trên (như App di động native, AI deep analytics, Render video tự động, lách bản quyền...) không mặc nhiên thuộc nghĩa vụ của Bên B và sẽ được báo giá bổ sung theo thỏa thuận riêng.
- Bên B có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hoặc phương thức điện tử cho Bên A nếu phát hiện các yêu cầu mới có khả năng làm thay đổi đáng kể chi phí, kiến trúc hoặc tiến độ thực hiện dự án.

ĐIỀU 3. TIẾN ĐỘ VÀ CÁC MỐC BÀN GIAO

- Tổng thời gian thực hiện dự kiến là 06 tuần, bắt đầu từ ngày 09/09/2026 đến ngày 21/10/2026.
- Kế hoạch triển khai được chia thành 06 giai đoạn cụ thể như sau:
 - Giai đoạn 1 (Tuần 1: 09/09/2026 – 16/09/2026): Thiết kế CSDL PostgreSQL, xác thực người dùng NextAuth, phân quyền RBAC và quản lý tài khoản TikTok cơ bản.
 - Giai đoạn 2 (Tuần 2: 17/09/2026 – 23/09/2026): Tích hợp GPM-Login REST API v1, xây dựng Playwright Engine trích xuất số liệu và Auto-sync Cron ngầm.
 - Giai đoạn 3 (Tuần 3: 24/09/2026 – 30/09/2026): Xây dựng Checklist công việc theo tài khoản, thuật toán tự động chấm ngày công và cơ chế khóa sổ tự động (Auto Cut-off Lock).

- Giai đoạn 4 (Tuần 4: 01/10/2026 – 07/10/2026): Quản lý doanh thu đa kênh và Bảng xếp hạng nhân viên (Leaderboard).
 - Giai đoạn 5 (Tuần 5: 08/10/2026 – 14/10/2026): Hoàn thiện Dashboard điều hành trung tâm, hệ thống cảnh báo rủi ro (Risk Alerts) và kiểm thử tích hợp luồng tự động hóa.
 - Giai đoạn 6 (Tuần 6: 15/10/2026 – 21/10/2026): Tối ưu hóa hiệu năng, phối hợp kiểm thử nghiệm thu UAT thực tế, đóng gói triển khai máy chủ và bàn giao hệ thống.
- Tiến độ dự án phụ thuộc vào việc Bên A cung cấp kịp thời, chính xác tài khoản TikTok, máy trạm cài đặt GPM-Login, key bản quyền GPM, proxy và phản hồi nghiệp vụ trong vòng 24 – 48 giờ làm việc.
 - Trường hợp Bên A chậm trễ bàn giao đầu vào hoặc thay đổi yêu cầu chức năng, thời hạn thực hiện của Bên B sẽ được tự động gia hạn tương ứng với số ngày chậm trễ thực tế của Bên A.

ĐIỀU 4. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

- Tổng giá trị Hợp đồng trọn gói là: 30.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng chẵn).
Giá trị trên là giá trọn gói cho toàn bộ 07 module theo phạm vi công việc quy định tại Phụ lục 01 đính kèm. Giá trị này là số tiền Bên B được nhận thực tế theo Hợp đồng và không bao gồm các khoản thuế, phí hoặc nghĩa vụ tài chính mà Bên B có nghĩa vụ kê khai, nộp theo quy định pháp luật. Trường hợp pháp luật yêu cầu Bên A khấu trừ, kê khai hoặc nộp thay các khoản thuế liên quan đến khoản thanh toán cho Bên B, Bên A có trách nhiệm thực hiện theo quy định pháp luật và số tiền Bên B thực nhận vẫn là 30.000.000 VNĐ; phần thuế, nếu có, được tính bổ sung ngoài giá trị nêu trên.
- Lịch thanh toán được chia làm 03 đợt theo Phụ lục 03:
 - Đợt 1 (30%): 9.000.000 VNĐ (Chín triệu đồng) ngay sau khi ký Hợp đồng ngày 09/09/2026 để khởi động dự án.
 - Đợt 2 (40%): 12.000.000 VNĐ (Mười hai triệu đồng) sau khi Bên B hoàn thành Mốc 2 (tích hợp GPM-Login, Playwright engine, checklist chấm công và phân tích doanh thu).
 - Đợt 3 (30%): 9.000.000 VNĐ (Chín triệu đồng) trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành kiểm thử UAT, triển khai hệ thống và ký Biên bản nghiệm thu bàn giao.
- Bên A thanh toán bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản của Bên B được ghi tại phần mở đầu Hợp đồng trong thời hạn tối đa 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị thanh toán hợp lệ.
- Chi phí dịch vụ bên thứ ba định kỳ (VPS máy chủ, domain tên miền, proxy IP, bản quyền phần mềm GPM-Login) không nằm trong giá trị Hợp đồng này và do Bên A trực tiếp chi trả cho các nhà cung cấp tương ứng.
- Việc Bên A thanh toán không làm mất quyền yêu cầu Bên B khắc phục các lỗi kỹ thuật thuộc trách nhiệm bảo hành trong thời hạn bảo hành đã cam kết.

ĐIỀU 5. QUY TRÌNH KIỂM THỬ VÀ NGHIỆM THU

- Bên B gửi thông báo bàn giao phiên bản MVP cho Bên A kèm tài liệu hướng dẫn và link truy cập hệ thống triển khai.
- Bên A tiến hành kiểm thử nghiệm thu UAT trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo bàn giao và gửi danh sách phản hồi/lỗi (nếu có) cho Bên B.

- Lỗi được phân loại thống nhất: Critical (hệ thống sập, mất dữ liệu, chức năng cốt lõi ngừng hoạt động); Major (chức năng chính bị sai lệch kết quả nhưng có phương án thay thế); Minor (lỗi giao diện hiển thị, sai chính tả, thẩm mỹ).
- Bên B có trách nhiệm sửa chữa các lỗi thuộc phạm vi Hợp đồng và bàn giao lại để kiểm tra. Khi hệ thống đáp ứng đầy đủ tiêu chí theo Checklist nghiệm thu kỹ thuật (UAT), Các Bên tiến hành ký Biên bản nghiệm thu bàn giao chính thức.
- Nếu Bên A không gửi phản hồi hoặc danh sách lỗi trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận bàn giao, sản phẩm được xem như đã được Bên A nghiệm thu toàn bộ mà không có khiếu nại.

ĐIỀU 6. QUẢN LÝ THAY ĐỔI PHẠM VI (CHANGE REQUEST)

- Mọi yêu cầu thay đổi (CR) phải được Bên A gửi bằng văn bản hoặc email, nêu rõ nội dung thay đổi, lý do và mức độ ưu tiên.
- Bên B đánh giá tác động của CR đến kiến trúc, chi phí và thời gian thực hiện trong vòng 02 ngày làm việc. Bên B chỉ tiến hành thực hiện sau khi Các Bên đã thống nhất bằng văn bản hoặc phụ lục bổ sung.
- Các thay đổi nhỏ về giao diện không ảnh hưởng đáng kể đến cấu trúc dữ liệu và tiến độ có thể được Các Bên linh hoạt xác nhận qua email/tin nhắn trao đổi dự án.

ĐIỀU 7. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

- Cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các tài liệu yêu cầu, tài khoản thử nghiệm, quyền truy cập GPM-Login, proxy và thông tin cần thiết để Bên B thực hiện công việc.
- Chỉ định Người đại diện có thẩm quyền phụ trách dự án để phối hợp, trao đổi thông tin, kiểm thử UAT và ký biên bản nghiệm thu.
- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn toàn bộ giá trị Hợp đồng cho Bên B theo đúng các mốc quy định.
- Tự chịu trách nhiệm pháp lý đối với nội dung video, bản quyền hình ảnh/âm thanh và tính hợp pháp của các tài khoản TikTok vận hành trên hệ thống.

ĐIỀU 8. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

- Thực hiện công việc đúng phạm vi chức năng, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại (Next.js 16, TypeScript, Prisma ORM) và tiến độ cam kết.
- Trực tiếp phụ trách lập trình, cấu hình tự động hóa, kiểm thử chất lượng và đóng gói triển khai máy chủ cho Bên A.
- Bảo mật tuyệt đối thông tin kinh doanh, dữ liệu tài khoản, doanh thu và bí mật thương mại của Bên A.
- Thông báo kịp thời cho Bên A các rủi ro kỹ thuật, thay đổi chính sách từ phía TikTok hoặc GPM-Login có thể ảnh hưởng đến hệ thống.
- Bảo hành, sửa lỗi kỹ thuật miễn phí cho Bên A trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nghiệm thu bàn giao theo đúng quy định tại Điều 11.

ĐIỀU 9. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ BÀN GIAO MÃ NGUỒN

- Sau khi Bên A thanh toán đầy đủ 100% giá trị Hợp đồng, toàn bộ quyền tài sản đối với mã nguồn phát triển riêng (Custom Code) của Phần mềm thuộc quyền sở hữu của Bên A.
- Các framework, thư viện mã nguồn mở bên thứ ba (Next.js, React, Tailwind CSS, Prisma, Playwright, Recharts...) tuân theo giấy phép mã nguồn mở tương ứng (MIT, Apache 2.0).
- Bên B có nghĩa vụ bàn giao đầy đủ toàn bộ source code sạch, repository, migration files, hướng dẫn build/deploy và tài liệu kỹ thuật theo quy định chi tiết tại Phụ lục 02.

ĐIỀU 10. BẢO MẬT THÔNG TIN

- Mỗi Bên cam kết giữ bí mật tuyệt đối các thông tin kỹ thuật, kinh doanh, tài chính, dữ liệu tài khoản và mã nguồn của Bên kia trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng và tối thiểu 02 năm sau khi Hợp đồng kết thúc.
- Thông tin bảo mật chỉ được sử dụng duy nhất cho mục đích thực hiện Hợp đồng này và không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào khi chưa có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên sở hữu thông tin.

ĐIỀU 11. BẢO HÀNH VÀ HỖ TRỢ KỸ THUẬT

- Thời hạn bảo hành hệ thống là 30 ngày tính từ ngày ký Biên bản nghiệm thu và bàn giao sản phẩm hoàn thiện.
- Bảo hành áp dụng đối với các lỗi kỹ thuật phát sinh từ mã nguồn và chức năng do Bên B phát triển không phù hợp với yêu cầu nghiệm thu. Không áp dụng bảo hành đối với lỗi do hạ tầng máy chủ, đường truyền mạng, máy trạm Bên A, lỗi nội bộ của phần mềm GPM-Login hoặc do TikTok thay đổi cấu trúc nền tảng.
- Cam kết thời gian phản hồi và hỗ trợ sự cố:
 - Lỗi Critical: Phản hồi trong vòng 02 giờ; khắc phục trong 12 – 24 giờ.
 - Lỗi Major: Phản hồi trong vòng 04 giờ; khắc phục trong 01 – 02 ngày làm việc.
 - Lỗi Minor: Phản hồi trong vòng 01 ngày làm việc; khắc phục trong 02 – 03 ngày làm việc.
- Dịch vụ nâng cấp tính năng mới hoặc bảo trì định kỳ sau khi hết thời hạn bảo hành sẽ được ký kết theo hợp đồng bảo trì/nâng cấp riêng.

ĐIỀU 12. AN TOÀN THÔNG TIN VÀ QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

- Bên B áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật hợp lý trong mã nguồn: mã hóa mật khẩu người dùng với Bcrypt, quản lý phiên làm việc JWT Token an toàn.
- Mọi thông tin nhạy cảm (API key, Database URL, Secret Key) phải được lưu trữ trong biến môi trường (.env), tuyệt đối không đưa vào mã nguồn công khai.
- Bên A chịu trách nhiệm bảo quản tài khoản quản trị hệ thống (Admin account) sau khi Bên B bàn giao chính thức.

ĐIỀU 13. VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIẾT HẠI

- Trường hợp một Bên vi phạm nghĩa vụ hợp đồng gây thiệt hại thực tế cho Bên kia, Bên vi phạm có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế, trực tiếp phát sinh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 14. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

- Tổng trách nhiệm bồi thường thiệt hại của mỗi Bên phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này trong mọi trường hợp không vượt quá 100% tổng giá trị Hợp đồng (tương đương 30.000.000 VNĐ), trừ trường hợp cố ý vi phạm hoặc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, nghĩa vụ bảo mật.

ĐIỀU 15. SỰ KIẾN BẤT KHẢ KHÁNG

- Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra khách quan, không thể lường trước và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết (thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn, chiến tranh, sự cố đứt cáp quang biển diện rộng, thay đổi pháp luật cấm cản hoạt động...).
- Bên bị ảnh hưởng phải thông báo cho Bên kia trong vòng 03 ngày làm việc và thời hạn thực hiện nghĩa vụ được kéo dài tương ứng.

ĐIỀU 16. TẠM NGỪNG VÀ CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG

- Một Bên có quyền yêu cầu khắc phục vi phạm bằng thông báo văn bản. Nếu vi phạm không được khắc phục trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo, Bên không vi phạm có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng.
- Trường hợp Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng vì nhu cầu riêng, Bên A phải thông báo trước 15 ngày và thanh toán cho Bên B chi phí tương ứng với khối lượng công việc Bên B đã hoàn thành thực tế.

ĐIỀU 17. NHÀ THẦU PHỤ VÀ DỊCH VỤ BÊN THỨ BA

- Bên B có thể sử dụng các cộng sự hoặc chuyên gia kỹ thuật hỗ trợ chuyên môn nhưng Bên B vẫn là đầu mối duy nhất chịu trách nhiệm toàn diện trước Bên A về chất lượng và tiến độ sản phẩm.

ĐIỀU 18. LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

- Hợp đồng này được điều chỉnh và giải thích theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Mọi tranh chấp phát sinh sẽ được Các Bên ưu tiên giải quyết thông qua thương lượng hòa giải trong thời hạn 30 ngày. Trường hợp không hòa giải được, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Việt Nam.

ĐIỀU 19. THÔNG BÁO VÀ PHƯƠNG THỨC TRAO ĐỔI ĐIỆN TỬ

- Các thông báo, yêu cầu hoặc tài liệu trao đổi có giá trị pháp lý khi được gửi đến đúng địa chỉ, số điện thoại hoặc email của người đại diện mỗi Bên ghi tại Hợp đồng này.
- Các Bên công nhận giá trị pháp lý của các xác nhận nghiệp vụ, báo cáo tiến độ, phê duyệt Change Request gửi qua email chính thức hoặc nhóm trao đổi công việc của dự án.

ĐIỀU 20. ĐIỀU KHOẢN CHUNG VÀ HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG

- Hợp đồng có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (ngày 09/09/2026) cho đến khi Các Bên hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ thanh toán và bảo hành.

- Toàn bộ 03 Phụ lục đính kèm là bộ phận cấu thành không thể tách rời của Hợp đồng này. Mọi sửa đổi, bổ sung phải được lập thành văn bản hoặc phụ lục có chữ ký của người đại diện có thẩm quyền của Các Bên.
- Hợp đồng gồm 03 Phụ lục, được lập thành 02 (hai) bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, mỗi Bên giữ 01 (một) bản để thực hiện.

PHỤ LỤC 01 – SCOPE OF WORK / ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG

Hệ thống Quản lý & Tự động hóa Vận hành Tài Khoản TikTok (TikTok Account Management & Operations Automation System)

Hạng mục / Module	Mô tả chi tiết & Tiêu chí kỹ thuật	Thời hạn	Giá trị
1. Quản lý Tài khoản TikTok & Hồ sơ Vận hành	Quản lý danh sách tài khoản tập trung; phân loại trạng thái vòng đời (Active, Warming, Restricted, Banned, Stopped), quốc gia, gán tài khoản cho nhân viên/nhóm phụ trách; theo dõi lịch sử Audit Trail & Risk Alerts.	Tuần 1 (16/09/2026)	4.000.000 VNĐ
2. Tự động hóa GPM-Login & Playwright Extraction Engine	Tích hợp GPM-Login REST API v1 quản lý profile trình duyệt độc lập chống checkpoint; Playwright CDP engine trích xuất số liệu Views (1d/7d/30d), Likes, Followers, Creator Rewards USD, RPM; cơ chế quét tự động ngắt (Auto-sync Cron).	Tuần 2 (23/09/2026)	6.500.000 VNĐ
3. Hệ thống Chăm công & Checklist Hiệu suất	Danh sách công việc chi tiết hằng ngày gắn theo từng tài khoản TikTok; thuật toán tự động tính ngày công chuẩn hóa; cơ chế khóa sổ tự động cố định (Auto Cut-off Lock) chống gian lận lùi ngày.	Tuần 3 (30/09/2026)	4.500.000 VNĐ
4. Quản lý, Phân tích & Import Báo cáo Doanh thu	Quản lý doanh thu đa kênh; tính toán các chỉ số tài chính nâng cao (Doanh thu/video, Doanh thu/account, RPM trung bình).	Tuần 4 (07/10/2026)	4.000.000 VNĐ
5. Dashboard Trung tâm & Bảng Xếp Hạng (Leaderboard)	Dashboard thời gian thực trực quan hóa dữ liệu tăng trưởng (Recharts); thống kê chuyên sâu theo Account, Nhân viên, Team; Bảng xếp hạng (Leaderboard) vinh danh nhân viên theo Doanh thu và Số ngày công tích lũy.	Tuần 5 (14/10/2026)	4.500.000 VNĐ
6. Quản trị Đội ngũ, Phân Quyền & Bảo Mật (Admin RBAC)	Quản lý danh sách nhân sự; quản lý nhóm làm việc (Team); phân quyền truy cập đa cấp (Admin / Leader / Staff); bảo mật đăng nhập với JWT Token mã hóa & Bcrypt; trang cấu hình tham số hệ thống.	Tuần 1 & 5	3.000.000 VNĐ
7. Kiểm thử Tích hợp, Tối ưu Hiệu năng & Triển khai	Kiểm thử toàn diện luồng tự động hóa trích xuất GPM; tối ưu hóa tốc độ truy vấn cơ sở dữ liệu PostgreSQL; đóng gói ứng dụng web Next.js 16 triển khai lên máy chủ VPS của Bên A; đào tạo và bàn giao vận hành.	Tuần 6 (21/10/2026)	3.500.000 VNĐ
TỔNG CỘNG CHI PHÍ PHÁT TRIỂN	Trọn gói phát triển toàn bộ 07 module hệ thống TikTok Fleet Automation MVP (Chưa bao gồm VAT, không bao gồm chi phí bên thứ ba VPS/Proxy/GPM).	06 tuần (09/09 – 21/10)	30.000.000 VNĐ

PHỤ LỤC 02 – DANH MỤC SẢN PHẨM BÀN GIAO (DELIVERABLES)

- Toàn bộ mã nguồn hoàn chỉnh của ứng dụng web (Full Source Code Next.js 16 App Router + React 19 + TypeScript + Prisma ORM v7).
- Cấu trúc cơ sở dữ liệu và các tệp Database Migrations PostgreSQL hoàn chỉnh.
- Bộ module Tự động hóa GPM-Login REST API Client và Playwright Engine trích xuất dữ liệu hoàn chỉnh.
- Ứng dụng web MVP hoàn chỉnh vận hành ổn định trên máy chủ / VPS của Bên A.
- Bảng điều khiển quản trị trung tâm (Admin Dashboard) & Bảng xếp hạng nhân viên (Leaderboard).
- Chức năng quản lý đội ngũ tài khoản TikTok & liên kết Profile GPM-Login độc lập.
- Chức năng danh sách công việc hằng ngày (Checklist) và thuật toán tự động tính ngày công.
- Chức năng quản lý, phân tích RPM & thống kê doanh thu và Dashboard.
- Tài liệu kiến trúc kỹ thuật, hướng dẫn cài đặt môi trường, triển khai và hướng dẫn sử dụng vận hành hệ thống cơ bản.
- Danh mục thư viện mã nguồn mở và các thành phần bên thứ ba (Third-Party Component List).
- Biên bản bàn giao quyền quản trị, tài khoản hệ thống và Biên bản nghiệm thu dự án.

PHỤ LỤC 03 – LỊCH TRÌNH THANH TOÁN THEO MỐC TIẾN ĐỘ

Mốc	Điều kiện nghiệm thu thanh toán	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)	Hạn thanh toán
1	Ký Hợp đồng & Khởi động dự án: Xác nhận đặc tả phạm vi, thiết kế CSDL PostgreSQL, cấu hình Prisma ORM và khung ứng dụng Next.js 16.	30%	9.000.000 VNĐ	Ngày 09/09/2026 (trong vòng 03 ngày làm việc sau khi ký)
2	Hoàn thành phát triển & tích hợp tự động hóa MVP: Hoàn thành tích hợp GPM-Login REST API, Playwright trích xuất dữ liệu, checklist chấm công tự động, thống kê doanh thu và Dashboard.	40%	12.000.000 VNĐ	Dự kiến ngày 07/10/2026 (sau khi hoàn thành Mốc 2)
3	Nghiệm thu UAT, triển khai & bàn giao: Hoàn thành kiểm thử nghiệm thu UAT thực tế, triển khai lên hạ tầng của Bên A, bàn giao toàn bộ mã nguồn, tài liệu và ký Biên bản nghiệm thu.	30%	9.000.000 VNĐ	Dự kiến ngày 21/10/2026 (trong vòng 03 ngày làm việc sau khi ký Biên bản nghiệm thu)

Môc	Điều kiện nghiệm thu thanh toán	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)	Hạn thanh toán
TỔNG CỘNG	Toàn bộ 03 đợt thanh toán trọn gói theo tiến độ hoàn thành dự án	100%	30.000.000 VNĐ	Thời hạn thanh toán: tối đa 03 ngày làm việc

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu có)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu có)

[Họ và tên Người đại diện Bên A]
[Chức vụ]

Nguyễn Tiến Đạt
Cá nhân / Bên cung cấp dịch vụ

PHẦN BỔ SUNG – CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUYÊN SÂU ĐỀ XUẤT

Phần này bổ sung các cơ chế chuyên sâu bảo vệ quyền lợi vận hành thực tế của Các Bên: quản lý mã nguồn, môi trường triển khai, cam kết SLA quản lý lỗi, bảo mật, sao lưu dữ liệu và chuyển đổi bàn giao.

ĐIỀU 21. TÀI LIỆU YÊU CẦU VÀ TIÊU CHÍ KỸ THUẬT

- Tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ (SRS/BRD), thiết kế giao diện (Figma/Wireframe), sơ đồ cơ sở dữ liệu PostgreSQL và tài liệu API là căn cứ kỹ thuật chính xác để xác định phạm vi và nghiệm thu sản phẩm.
- Mỗi chức năng phải có tiêu chí kiểm tra rõ ràng theo nguyên tắc Đạt / Không đạt (Pass/Fail) dựa trên kết quả vận hành thực tế.

ĐIỀU 22. MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN, REPOSITORY VÀ QUẢN LÝ PHIÊN BẢN

- Mô hình hợp đồng: Fixed Price (Trọn gói theo phạm vi công việc đã xác định).
- Hệ thống quản lý mã nguồn (Repository): Bên B khởi tạo và duy trì source code trên nền tảng GitHub / GitLab private repository, phân chia rõ ràng các branch (main, develop, release) và gắn tag các phiên bản bàn giao.
- Mọi thông tin bảo mật, API key của Bên A tuyệt đối không được đưa trực tiếp (hardcode) vào source code công khai.

ĐIỀU 23. QUY TRÌNH QUẢN LÝ LỖI VÀ MỨC ĐỘ ƯU TIÊN (SLA)

Mức độ lỗi	Mô tả tiêu chí lỗi	Thời gian phản hồi	Mục tiêu khắc phục
P1 / Critical	Hệ thống ngừng hoạt động hoàn toàn, lỗi kết nối database hoặc luồng trích xuất dữ liệu cốt lõi bị gián đoạn toàn bộ.	Trong vòng 02 giờ	12 – 24 giờ
P2 / Major	Chức năng quan trọng bị lỗi nhưng hệ thống vẫn truy cập được.	Trong vòng 04 giờ	01 – 02 ngày làm việc
P3 / Minor	Lỗi giao diện nhỏ, sai lệch định dạng hiển thị, không ảnh hưởng đến luồng vận hành cốt lõi.	Trong vòng 01 ngày làm việc	02 – 03 ngày làm việc

ĐIỀU 24. TRIỂN KHAI, MÔI TRƯỜNG VÀ GO-LIVE

- Môi trường triển khai bao gồm: Môi trường Development (phát triển nội bộ) và Môi trường Production (máy chủ VPS của Bên A).
- Bên B hỗ trợ cấu hình máy chủ VPS, cài đặt Docker, PostgreSQL Database, Node.js runtime, cấu hình Nginx Reverse Proxy và SSL Let's Encrypt / Cloudflare cho Bên A.

ĐIỀU 25. SAO LƯU, KHÔI PHỤC VÀ TÍNH LIÊN TỤC

- Tần suất sao lưu: Tự động sao lưu cơ sở dữ liệu hằng ngày (Daily Auto-backup lúc 02:00 sáng). Thời gian lưu trữ bản backup tối thiểu 14 ngày trên máy chủ.

- Mục tiêu phục hồi: RPO (Recovery Point Objective) ≤ 24 giờ; RTO (Recovery Time Objective) ≤ 04 giờ đối với hệ thống Production.

ĐIỀU 26. BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

- Các Bên tuân thủ quy định tại Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bên B chỉ xử lý dữ liệu nhân sự và tài khoản theo đúng chỉ dẫn phục vụ vận hành của Bên A.

ĐIỀU 27. KIỂM THỬ BẢO MẬT

- Bên B thực hiện kiểm thử rà quét tĩnh (Static Analysis) và kiểm tra lỗ hổng dependency trước khi Go-live để đảm bảo an toàn mã nguồn.

ĐIỀU 28. OPEN-SOURCE VÀ TÀI SẢN BÊN THỨ BA

- Bên B chỉ sử dụng các thư viện mã nguồn mở có giấy phép phổ biến (MIT, Apache 2.0, BSD), tuyệt đối không sử dụng thư viện dính giấy phép copyleft (GPL v3) buộc phải công khai mã nguồn độc quyền của Bên A.

ĐIỀU 29. SỞ HỮU TRÍ TUỆ – PHÂN LOẠI TÀI SẢN

Loại tài sản	Chủ sở hữu / Quyền sử dụng	Cách thức xử lý bàn giao
Custom Code tạo riêng	Bên A sở hữu độc quyền sau khi thanh toán đủ 100% giá trị Hợp đồng.	Bàn giao đầy đủ mã nguồn và tài liệu kiến trúc.
Pre-existing Tools của Bên B	Bên B giữ quyền tác giả gốc.	Bên A nhận license sử dụng vĩnh viễn, phi độc quyền cho mục đích vận hành nội bộ.
Thư viện Open-source	Theo license mã nguồn mở tương ứng (MIT/Apache).	Cung cấp danh mục dependency trong package.json.
Dữ liệu tài khoản Bên A	Thuộc quyền sở hữu tuyệt đối của Bên A.	Bên B cam kết không sao chép, lưu trữ hay sử dụng ngoài phạm vi Hợp đồng.

ĐIỀU 30. BÀN GIAO VÀ CHUYỂN GIAO TRI THỨC

- Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày nghiệm thu, Bên B bàn giao toàn bộ mã nguồn, cấu hình CI/CD và tài liệu hướng dẫn vận hành.
- Bên B hỗ trợ đào tạo chuyển giao tri thức (Knowledge Transfer) tối đa 08 giờ làm việc trong vòng 07 ngày sau bàn giao.

ĐIỀU 31. NGƯỜI ĐẠI DIỆN VÀ PHÊ DUYỆT

- Bên A chỉ định người đại diện duy nhất có quyền xác nhận yêu cầu thay đổi và nghiệm thu kỹ thuật.

ĐIỀU 32. CHẬM THANH TOÁN VÀ TẠM NGỪNG

- Nếu Bên A chậm thanh toán quá 07 ngày làm việc kể từ ngày đến hạn thanh toán mà không có lý do chính đáng được Bên B chấp thuận, Bên B có quyền tạm ngừng cung cấp dịch vụ sau khi đã gửi thông báo trước 03 ngày làm việc.

ĐIỀU 33. NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

- Nhân sự kỹ thuật chủ chốt phụ trách dự án từ phía Bên B: Ông Nguyễn Tiến Đạt (Tech Lead / Full-Stack Developer).

ĐIỀU 34. LƯU TRỮ HỒ SƠ DỰ ÁN

- Bên B có trách nhiệm lưu trữ an toàn bản sao mã nguồn và biên bản nghiệm thu trong vòng ít nhất 12 tháng kể từ ngày kết thúc dự án.

ĐIỀU 35. THUẾ VÀ CHI PHÍ

- Giá trị Hợp đồng chưa bao gồm VAT. Mỗi Bên tự chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ thuế của mình phát sinh từ Hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

ĐIỀU 36. THỨ TỰ ƯU TIÊN TÀI LIỆU

- Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa các tài liệu, thứ tự ưu tiên áp dụng như sau: (1) Phụ lục sửa đổi gần nhất; (2) Hợp đồng này; (3) Báo giá và Scope of Work đã phê duyệt.